



PUTUSAN

Nomor 1030 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I**, berkedudukan Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Citraland, Surabaya, diwakili oleh Kartono Agustiyo, S.T., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3430/SKK/35.78/VII/2022 tanggal 2 Juni 2022;
Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat;
- II. **WIDOWATI HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun IC Nomor 11, RT.04/RW.01, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Yanuar Bagus Sasmita, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum YBS & Partners, beralamat di Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 95, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;
Pemohon Kasasi II/Tergugat;

L a w a n

MULYA HADI (Wulyo), bertempat tinggal di Jalan Gadel Tengah II Nomor 14, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusbakum Advokat Indonesia, beralamat di

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Taman Rivera Regency E-6, Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa
Petok D Nomor 14345 Persil 186 klas d.II seluas $\pm 6.850 \text{ m}^2$;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Tubanan Makmur/Kelurahan Karangpoh,
- Sebelah Timur : JAC School,
- Sebelah Selatan : Jalan Puncak Permai Utara III,
- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat Cs. dan Rumah
Susun;

3. Menyatakan Surat Tanah Milik Penggugat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 593.21/18/
436.9.31.4/2021, tanggal 26 Maret 2021,
- Kutipan Sementara Register Tanah Tahun 2021, tertanggal
26 Maret 2021, Nomor Register 14345 (Tetap), Persil 186, Klas D.II
seluas 6.850 m^2 atas nama Mulya Hadi Cs,
- Daftar Mutasi Sementara Objek dan Wajib Pajak tanggal
10 November 2018,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal
02 Desember 2016 diketahui Lurah Lontar tanggal 05 Desember
2016,

Adalah benar dan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk
diberlakukan dalam bentuk apapun;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal terbit secara melanggar hukum dan cacat hukum (salah lokasi menunjuk wilayah Kelurahan Lontar);
 6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal adalah batal demi hukum atau batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun juga termasuk segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
 7. Menyatakan Tergugat tidak berhak apapun atas bidang tanah sengketa dan tidak berkepentingan untuk dapat memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal dengan menunjuk lokasi objek sengketa di wilayah Kelurahan Lontar;
 8. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah berikut segala sesuatu yang melekat/berdiri di atasnya kepada Penggugat sebagai pemilik sah tanah dimaksud dalam keadaan baik dan kosong;
 9. Menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal atas nama Hartono Widowati/Tergugat yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 3169/1994 tanggal 09 April 1994 seluas 6.835 m², NIB: 04880, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Puncak Permai Utara IV,
 - Sebelah Timur JAC School,
 - Sebelah Selatan Jalan Puncak Permai Utara III,
 - Sebelah Barat Tanah eks milik KH. Achmad Shofwan, L.C./Rumah Susun dan tanah milik Penggugat Cs;
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan tersebut;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau:
- Bilamana Yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *ne bis in idem*;
- *Exceptie plurium litis consortium* (kurang pihak)
- *Exeptio temporis*
- Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara keperdataan dengan tergugat
- *Exceptie domini*
- *Obscuur libel*

2. Eksepsi Turut Tergugat:

- Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi obsolut);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat adalah Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 197-03/DKP/1995 yang dibuat di hadapan Notaris Harjono, SH. tanggal 24 Juni 1995 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal yang terletak di Jalan Puncak Permai Utara III Nomor 5-7, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian yang tidak ternilai baik materiil dan immateriil sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus mengganti kerugian materiil dengan menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tertulis dan terbuka pada media nasional dan surat kabar daerah selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 31 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa Petok D, Nomor 14345, Persil 186, klas d.II seluas ± 6.850 m², Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Tubanan Makmur/Kelurahan Karangpoh,
 - Sebelah Timur : JAC School,
 - Sebelah Selatan : Jalan Puncak Permai Utara III,
 - Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat Cs. dan Rumah Susun;
- 3) Menyatakan Surat Tanah Milik Penggugat sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 593.21/18/436.9.31.4/2021, tanggal 26 Maret 2021,
 - Kutipan Sementara Register Tanah Tahun 2021, tertanggal 26 Maret 2021, Nomor Register 14345 (tetap), Persil 186, Klas D.II seluas 6.850 m² atas nama Mulya Hadi Cs;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Mutasi Sementara Objek dan Wajib Pajak tanggal 10 November 2018;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 Desember 2016 diketahui Lurah Lontar tanggal 05 Desember 2016;

adalah benar dan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;

- 4) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 5) Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal terbit secara melanggar hukum dan cacat hukum (salah lokasi menunjuk wilayah Kelurahan Lontar);
- 6) Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal adalah batal demi hukum atau batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun juga termasuk segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
- 7) Menyatakan Tergugat tidak berhak apapun atas bidang tanah sengketa dan tidak berkepentingan untuk dapat memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal dengan menunjuk lokasi objek sengketa di wilayah Kelurahan Lontar;
- 8) Menghukum Tergugat dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah berikut segala sesuatu yang melekat/berdiri di atasnya kepada Penggugat sebagai pemilik sah tanah dimaksud dalam keadaan baik dan kosong;
- 9) Menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 10) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan tersebut;
- 11) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.477.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 196/PDT/2022/PT SBY., tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 13 Juni 2022 dan 10 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 2 Juni 2022 dan 24 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 17 Juni 2022 dan 22 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sby., *juncto* Nomor 374/Pdt.G/2021/PN Sby., *juncto* Nomor 196/PDT/2022/PT SBY., dan 89/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sby., *juncto* Nomor 374/Pdt.G/2021/PN Sby., *juncto* Nomor 196/PDT/ 2022/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2022 dan 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2022 dan 4 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Permohonan Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pembanding I/Turut Tergugat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 196/PDT/2022/PT SBY., tanggal 12 Mei 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 374/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 31 Januari 2022;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat;

II. Permohonan Pemohon Kasasi II:

- Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 196/PDT/2022/PT SBY., tanggal 12 Mei 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 374/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 31 Januari 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 197-03/DKP/1995 yang dibuat di hadapan Notaris Harjono, S.H., tanggal 24 Juni 1995 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradah kali kendal

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



yang terletak di Jalan Puncak Permai Utara III Nomor 5-7,
Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebagai berikut:
 - Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian yang tidak ternilai baik materiil dan immaterial sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus mengganti kerugian materiil dengan menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tertulis dan terbuka pada media nasional dan surat kabar daerah selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2022 dan 26 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2022 dan 4 Juli 2022, kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2022 dan 26 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



- Bahwa terbukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Kelurahan Pradahkalikendal atas nama Widowati Hartono/Tergugat I berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan letaknya bukan di Kelurahan Pradahkalikendal melainkan di Kelurahan Lontar dimana atas Kelurahan Lontar tersebut tidak pernah ada pemekaran menjadi Kelurahan Pradahkalikendal sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157 tersebut menjadi cacat karena tidak didukung oleh data yuridis dan data fisik yang benar, sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa ternyata objek sengketa berdasarkan bukti petok D Nomor 14345 Persil 186 Klas II adalah milik Randim P. Warsiah sebagaimana Letter C tahun 1960 seluas 10.000 m² tidak pernah dijual atau dibebaskan sebagian maupun seluruhnya, sehingga tetap merupakan milik dari ahli waris Randim P. Warsiah yaitu Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa namun demikian bahwa amar nomor 6 (enam), bahwa petitum Penggugat bersifat alternatif dan yang merupakan kewenangan peradilan umum hanya terhadap sebatas menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal tidak mempunyai kekuatan hukum maka amar nomor 6 (enam) tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 196/PDT/2022/PT SBY., tanggal 12 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 374/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 31 Januari 2022 harus ditolak dengan perbaikan sepanjang mengenai amar ke enam menjadi “Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I dan Pemohon Kasasi II: WIDOWATI HARTONO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **WIDOWATI HARTONO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 196/PDT/2022/PT SBY., tanggal 12 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 374/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 31 Januari 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa Petok D Nomor 14345 Persil 186 klas d.II seluas ± 6.850 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Tubanan Makmur/Kelurahan Karangpoh,
 - Sebelah Timur : JAC School,



- Sebelah Selatan : Jalan Puncak Permai Utara III,
- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat Cs. dan Rumah Susun;

3) Menyatakan Surat Tanah Milik Penggugat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 593.21/18/436.9.31.4/2021, tanggal 26 Maret 2021,
- Kutipan Sementara Register Tanah Tahun 2021, tertanggal 26 Maret 2021, Nomor Register 14345 (tetap), Persil 186, Klas D.II seluas 6.850 m² atas nama Mulya Hadi Cs,
- Daftar Mutasi Sementara Objek dan Wajib Pajak tanggal 10 November 2018,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02 Desember 2016 diketahui Lurah Lontar tanggal 05 Desember 2016,

adalah benar dan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;

- 4) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 5) Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal terbit secara melanggar hukum dan cacat hukum (salah lokasi menunjuk wilayah Kelurahan Lontar);
- 6) Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7) Menyatakan Tergugat tidak berhak apapun atas bidang tanah sengketa dan tidak berkepentingan untuk dapat memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4157/Pradahkalikendal dengan menunjuk lokasi objek sengketa di wilayah Kelurahan Lontar;
- 8) Menghukum Tergugat dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah berikut segala sesuatu yang melekat/berdiri di atasnya kepada Penggugat sebagai pemilik sah tanah dimaksud dalam keadaan baik dan kosong;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023



- 9) Menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 10) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan tersebut;
- 11) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1030 K/Pdt/2023